

1510391-66.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DA SILVA ANTUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 02 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510391-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510391-66.2022.8.26.0228 PD 546/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DA SILVA ANTUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 02 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Leonardo da Silva Antunes, acompanhado pelo Dr. Rayfran Ferreira Cassiano - OAB/SP 380.565. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras

provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, o réu LEONARDO DA SILVA ANTUNES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 porque, no contexto descrito na denúncia, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 23h45min, na Rua da Consolação, nesse Município e Comarca de São Paulo, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 20 tabletes de cocaína, 03 tabletes de maconha, 07 porções de ecstasy e 11 sacos contendo LSD, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls. 21/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls., substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regulamente recebida (fls. 84/86). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 07/11, auto de exibição e apreensão de fls. 17, bem como pelo laudo de constatação de fls. 21/24 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls., que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, bem como pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogado, o réu reservou-se ao direito de ficar calado (fls.06). Em juízo, o réu confessou o delito. A admissão dos fatos pelos réus amolda-se as demais provas. Vejamos. Ouvidos na fase inquisitiva, os guardas civis metropolitanos disseram que realizavam o patrulhamento na região dos fatos, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, foram localizadas várias porções de entorpecentes do tipo variado e a quantia de R\$ 236,00 em notas trocadas. Indagado, o acusado confessou que vendia drogas nos bares da região quando foi abordado (fls. 03/05). Em juízo, a testemunha MACIEL, GCM, narrou que visualizou o réu em atitude suspeita e apreenderam ele com a droga descrita. Tinha dinheiro, 200 e poucos reais. Foi a primeira vez que o abordaram. Indagado, o réu falou que era usuário, mas acharam estranho pela quantidade. Daí, indagaram de novo e ele acabou confessando que vendia drogas próximo a baladas e bares da região central. Reconhece o réu. No mesmo sentido, o depoimento do GCM FLETCHER, viram que ele estava nervoso e guardava algo na moto rapidamente. Com ele, foram encontradas drogas variadas, cocaína, com ele. Na mochila, maconha e =, na moto, drogas sintéticas. Reconhece o réu. O depoimento dos GCMs, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade e diversidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se

desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso... A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP. Já na segunda fase, observe não haver agravante tampouco atenuante. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico ser cabível a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de drogas, em razão da expressiva quantidade de drogas mas não sinaliza para a criminalidade organizada. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da

pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente

em regime fechado". Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena."

Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, por conta da confissão do réu em Juízo, requer-se a imposição da pena mínima; o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição do art. 44 do CP; o regime aberto; e a expedição de alvará de soltura."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LEONARDO DA SILVA ANTUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 02 de maio de 2022, por volta das 23h45min, na Rua da Consolação, altura do nº 1660, Consolação, São Paulo - Capital, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 20 papelotes de cocaína, 3 tabletas de maconha, 07 de ecstasy e 11 sacos contendo LSD, além de R\$ 236,00 em dinheiro, tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, narrativa de fls. 3/5, laudo de constatação de fls. 21/24 e L.E.Q.T. de fls. 116/119. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 84/86), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 121/123), sendo formalizada a citação (fls. 127). Durante a instrução criminal foram ouvidos os GCMs responsáveis pela prisão em flagrante. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por conta da confissão em Juízo, pediu: a pena mínima; o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição do art. 44 do CP; o regime aberto; e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 07/11; pelo A.E.A. de fls. 17; pelo laudo de constatação de fls. 21/24; pelo L.E.Q.T. de fls. 116/119; pelos depoimentos dos GCMs nas duas fases procedimentais; e pela confissão do réu em Juízo. Pelo que se extrai dos depoimentos dos Guardas Municipais, perante a Autoridade Policial, assim como pelo teor do depoimento prestado em Juízo, nesta data, pelo GCM Maciel, referidos guardas civis metropolitanos cumpriam ronda em torno do Cemitério da Consolação, haja vista ser um próprio municipal, momento em que viram Leonardo estacionado com uma motocicleta, próprio do portão de acesso do cemitério. O réu estava mexendo na moto, parecendo fazer algum tipo de manutenção no motociclo, mas com a aproximação dos GCMs, Leonardo demonstrou intenso nervosismo. O comportamento do acusado, com a chegada dos GCMs, levantou suspeitas, pelo que foi abordado. Durante a busca pessoal, na mochila e ainda na motocicleta, pelos GCMs foram encontrados: 20 papelotes de cocaína, 03 tabletas de maconha, 07 de ecstasy e 11 sacos contendo LSD. Também foi apreendida a importância de R\$ 236,00 em dinheiro. O próprio acusado, no momento em que foi abordado na posse das drogas, admitiu que as substâncias seriam vendidas a frequentadores de bares e baladas da região da Consolação. Interrogado em Juízo, o réu admitiu a posse das substâncias entorpecentes, confirmando que as drogas seriam vendidas e entregues a

consumo de terceiros. Ademais, a natureza, a variedade e elevada quantidade das substâncias, bem como o local e circunstâncias em que se desenvolveu a ação, somada à confissão do acusado, corroboraram que as drogas eram destinadas ao tráfico. Enfim, diante desse contexto probante, restou plenamente caracterizada a narco-trafficância, sendo mister a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão, embora caracterizada, não tem o condão de diminuir a pena abaixo do patamar mínimo fixado. Por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, CONDENO o réu LEONARDO DA SILVA ANTUNES, RG/SP 50.357.487 e CPF 472.569.418-54, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser regulamentada no Juízo das Execuções nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito, determino a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado. O numerário apreendido deverá ser revertido em favor da SENAD. A droga deverá ser incinerada. Demais bens deverão ser encaminhados para destruição. O sentenciado sai intimado a fazer o recolhimento do valor de R\$ 6.706,40, correspondente à pena de multa, no prazo de quinze. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA